

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1963/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ทองคำ ทอง ผิว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 78

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 225

ในกรณีที่ศาลฎีกาเห็นว่ามีความผิดบรรเทาโทษเพราะจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวน สมควรลดโทษให้แก่จำเลยที่ฎีกาขึ้นมาเมื่อจำเลยที่มีได้ฎีกาซึ่งกระทำความผิดร่วมกันก็ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวนเช่นเดียวกันเหตุบรรเทาโทษดังกล่าวจึงเป็นเหตุในส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาถึงจำเลยที่มีได้ฎีกาด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297, 340, 371, 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14 ริมของกลางและให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 36,760 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297, 340 ให้ลงโทษตามมาตรา 340 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกคนละ 18 ปี จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 อีกกระทงหนึ่ง ลงโทษปรับคนละ 100 บาท ตรีบของกลางให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และ ที่ 4 ร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์จำนวน 36,760 บาท แก่ผู้เสียหายหากจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้ ยกฟ้องจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 3 และที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 และที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมามีน้ำหนักมั่นคงฟังได้ว่า จำเลยที่ 3 และที่ 4 ร่วมกับพวกเป็นคนร้ายรายนี้ พยานฐานที่อยู่ของจำเลยไม่มีน้ำหนักพอที่จะหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ เนื่องจากจำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้ ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน เป็นการลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานและ ให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอย่างมาก มีเหตุบรรเทาโทษ สมควรลดโทษในความผิดฐานปล้นทรัพย์ให้หนึ่งในสามและโดยเหตุที่จำเลยที่ 2 ที่ มิได้ฎีกาได้ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 3 และที่ 4 เมื่อถูกจับได้ก็ให้การรับสารภาพ ตั้งแต่ชั้นจับกุมและสอบสวนเช่นเดียวกับจำเลยที่ 3 และที่ 4 เหตุบรรเทาโทษดังกล่าวจึงเป็นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลดโทษถึงจำเลยที่ 2 ที่มิได้ ฎีกาได้ด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วย มาตรา 225 นอกจากนั้น ที่ศาลล่างพิพากษาว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มีความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 โดยไม่ระบุนั้นศาลฎีกาเห็นสมควร
แก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 340 วรรคสามและให้ลดโทษจำเลยที่ 2 ที่ 3และที่ 4 ในความผิดฐาน
ดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78ลงหนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 2 ที่
3 และที่ 4 คนละ 12 ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>